

1500427-03.2021.8.26.0481

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Desacato

Magistrado: RENATA ESSER DE SOUZA

Comarca: Presidente Epitácio

Foro: Foro de Presidente Epitácio

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... .

Também: '"HABEAS CORPUS'. PENAL TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBA TÓRIA.

1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Epitácio

Foro de Presidente Epitácio

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Presidente Vargas, 31, Presidente Epitacio - SP - cep 19470-000

1500427-03.2021.8.26.0481 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500427-03.2021.8.26.0481

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Desacato

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

MARCOS VINICIUS BALBUENO

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

A materialidade do delito foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/03) e pela prova oral, colhida sob o crivo do contraditório.

Inquirida, a testemunha CAIRO SILVA PEREIRA, policial militar, relatou que tinham uma denúncia de que um veículo prata, mas especificamente um ford fiesta estaria em condução perigosa, e no dia dos fatos estavam apoiando uma abordagem de uma outra equipe, quando o acusado passou em alta velocidade no contra fluxo por eles. Disse que deram ordem de parada que foi desrespeitado pelo acusado. Mencionou que fizeram o acompanhamento e abordaram-no em seguida. Disse que o acusado já é conhecido dos meios policiais por outras abordagens. Asseverou que o acusado proferiu xingamentos, sendo necessário o uso de força moderada. Esclareceu que do local da blitz até a abordagem distancia cerca de 700 metros. Narrou deu ordem de parada com uma lanterna assim que o carro passou pela blitz. Declarou que a blitz estava ocorrendo num lugar claro, na via, por volta das duas horas da manhã. Ressaltou que usaram sinal sonoro, dentre outras ordens e não foi obedecido pelo acusado. Disse que aparentemente o acusado e o acompanhante estavam sob efeito de álcool, e negaram realizar o teste do etilômetro.

A testemunha WELLITOM FERNANDO ARRUDA SZELES, policial militar, afirmou que no dia dos fatos estavam numa abordagem policial quando o réu passou pela blitz. Disse que deu ordem de parada que foi recusada pelo acusado. Mencionou que fizeram o acompanhamento e em seguida abordaram-no. Esclareceu que o acusado estava na companhia de Júlio. Declarou que o réu estava alterado, sendo necessário o uso de força moderada. Acrescentou que do local da blitz até a abordagem distancia cerca de 700 metros. Disse que o local da blitz era bem claro.

A testemunha JÚLIO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR, afirmou que estava presente na data dos fatos. Declarou que Marcos o chamou para ir até a casa dele e quando estavam chegando na residência a viatura estava atrás e em seguida abordaram-no e tiraram Marcos pela janela do veículo. Esclareceu que os policiais não deram sinal de parada. Afirmou que passaram normal pela blitz. Disse que do lugar da blitz até a casa do acusado a distância é de três a quadra quadras aproximadamente. Relatou que os policiais agrediram ele e o acusado. Mencionou que fizeram BO contra os policiais. Ressaltou que quem os agrediram foram os policiais Cairo e Wellitom.

A testemunha de defesa LUIZ CUSTÓDIO AFONSO, afirmou que não presenciou os fatos, ou seja, a ordem de parada. Declarou que apenas viu a abordagem que foi perto de sua casa. Relatou que a blitz dos policiais até a sua casa distancia cerca de 100 metros aproximadamente. Mencionou que assistiu os policiais algemarem o acusado. Disse que o acusado estava com o seu carro sem autorização. Esclareceu que sabe que a blitz distanciava cerca de 100 metros, devido ao depoimento deles na corregedoria. Afirmou que não viu a blitz na data dos fatos.

Em seu interrogatório judicial, o acusado negou os fatos narrados na denúncia. Disse que os policiais não deram ordem de parada. Afirmou que não havia blitz, apenas estava havendo uma abordagem. Aduziu que viu a viatura de longe e passou por eles normalmente. Asseverou que os policiais Cairo, Wellitom, Odirlei e Alan perseguem ele, bem como já levou R\$ 20.000,00 de multa. Disse que os policiais agrediram-no, bem como quebraram sua costela, racharam sua cabeça. Mencionou que fez boletim na corregedoria.

Pois bem, no caso dos autos, realizado o referido cotejo, revelou-se inarredável incoerência entre as palavras do réu e das testemunhas inquiridas.

Tais relatos foram seguros, anotando que não se pode desvalidar os testemunhos dos policiais colhidos na fase judicial. Ora, para que tal fato ocorra, necessário que nos autos sejam trazidos elementos que coloquem em dúvida sua intenção nos autos, a ponto de tentar incriminar ou prejudicar o réu.

Sobre o tema o entendimento já sedimentado no Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS DE RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, IV DA LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS. EM JUÍZO. POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTES STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO ('BIS IN IDEM'). REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SOMENTE PARA REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 3 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, MANTIDAS AS DEMAIS COMINAÇÕES CONTIDAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em exame..." (grifei) (HC nº 113167/DF - Quinta Turma - Rei. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009) .

Também: "'HABEAS CORPUS'. PENAL TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBA TÓRIA.

1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do 'writ'. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem

denegada." (grifei) (HC nº 115516/SP - Quinta Turma - Rei. Min. LAURITA VAZ, j . 03.02.2009, DJe 09.03.2009).

Com efeito, não há dúvida da incorrência do acusado na prática delitiva: o acusado, quando avistou a viatura, e por temer ser abordado, empreendeu fuga ultrapassando a velocidade permitida para via.

Ainda, mesmo diante dos sinais sonoros e voz de para emitidos pelas autoridades policiais, desobedeceu, necessitando a guarnição de impedir o prosseguimento do veículo.

Portanto, devidamente comprovado nos autos que o réu cometeu os crimes lhe imputados na denúncia. Assim, a condenação do réu é medida que se impõe. Passo à dosagem das penas, o faço com base no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase de dosimetria, observo que para ambos os delitos as circunstâncias são normais à espécie, impondo-se a fixação da pena no patamar mínimo para cada um dos delitos: quinze (15) dias de detenção.

Na segunda fase não estão presentes agravantes nem atenuantes, de modo que torno definitiva a pena de 15 dias de detenção, à míngua de outros elementos modificadores.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da pena, diante da quantidade de pena fixada.

E, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo período da privação e à razão de uma hora por dia de condenação.

Ante o exposto e atento a tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 387, do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR MARCOS VINÍCIUS BALBUENO, qualificado(a) nos autos, como incurso nas penas dos artigos 330, caput, do Código Penal às penas de 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituídas por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo período da privação e à razão de uma hora por dia de condenação.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, eis que ausentes as causas necessárias a sua custódia cautelar.

Demanda isenta de custas processuais (art. 55 da Lei nº 9.099/1995). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD.

Presidente Eпитacio, 18 de maio de 2022.

Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA